



УНИВЕРСИТЕТ
ЛОБАЧЕВСКОГО

Влияние искусственного интеллекта и иных цифровых технологий на трудовое право

Ирина Филипова

План

1. Цифровые технологии: понятие, виды, значение
2. Влияние искусственного интеллекта на сферу труда
3. Влияние иных цифровых технологий на сферу труда
4. Формирование правового регулирования искусственного интеллекта и иных цифровых технологий
5. Особенности правового регулирования в сфере труда
6. Проблемы трудового права
7. Пути решения проблем

1. Цифровые технологии: понятие, виды, значение

Цифровые технологии

- ✓ Искусственный интеллект
- ✓ Робототехника (цифровой компонент)
- ✓ Новые производственные технологии (цифровое проектирование и моделирование, промышленный интернет вещей и т.д.)
- ✓ Нейротехнологии
- ✓ Технологии расширенной реальности
- ✓ Квантовые технологии и т.д.

Искусственный интеллект (ИИ)



системообразующая
технология

Искусственный интеллект (ИИ)

- ✓ Технология (группа технологий)
- ✓ Научно-техническое направление
- ✓ Система – носитель искусственного интеллекта

Основные подгруппы ИИ-технологий

- ✓ технологии компьютерного зрения
- ✓ технологии обработки естественного языка
- ✓ технологии распознавания и синтеза речи
- ✓ технологии машинных рекомендаций и поддержки принятия решений
- ✓ перспективные методы искусственного интеллекта (в т.ч. по разработке сильного ИИ)

ИИ как научно-техническое направление

– это область науки и техники, внутри которой разрабатываются ИИ-технологии и создаются системы – носители искусственного интеллекта.

Автор термина «искусственный интеллект» Д. Маккарти определял его как науку и инженерную деятельность, направленную на создание «умных» машин (1956 г.)

Искусственный интеллект как система

– это искусственным образом синтезированная сущность (искусственно созданная система),

демонстрирующая:

- ✓ обучаемость
- ✓ автономность
- ✓ креативность
- ✓ рациональность в своих решениях,

способная действовать в виртуальном пространстве и влиять на физический мир



И.А. ФИЛИПОВА

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

3-е издание, обновленное и дополненное

Филипова, И. А. Правовое регулирование искусственного интеллекта: учебное пособие, 3-е изд., обновл. и доп. Н.Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2025. 321 с.

Электронный текст (*свободный доступ*):

https://law.unn.ru/wp-content/uploads/sites/18/2025/02/PRII_2025_3.pdf

Формы ИИ (как систем)

Киберфизическая система

(ИИ в физической оболочке)

- ✓ ИИ-робот
- ✓ сетевая роботизированная система (рой роботов, «умная фабрика» и т.д.)

Виртуальная система

(без встраивания в физический объект)

- ✓ виртуальный ассистент
- ✓ виртуальный агент и т.д.

Виды ИИ

- ✓ Ограниченный / узкий (слабый) искусственный интеллект (Artificial Narrow Intelligence)
- ✓ Общий / сильный искусственный интеллект (Artificial General Intelligence)
- ✓ Искусственный сверхинтеллект (Artificial Superintelligence)

Типы ИИ

- ✓ Модерационный
- ✓ Предиктивный
- ✓ Генеративный
- ✓ Агентный

Робототехника

— это совокупность технологий, включающая

- ✓ цифровые компоненты
- ✓ «материальные» компоненты,

которые вместе обеспечивают разработку автоматизированных технических систем и «материализуют» результат, опираясь на такие области науки как мехатроника, кибернетика, телемеханика, радиотехника и материаловедение.

Робот

техническая система, то есть
физический объект, созданный
искусственно и обладающий
определенной степенью
автономности



Поколения роботов

1. Программные
2. Адаптивные
3. Интеллектуальные (ИИ-роботы)

ИИ-робот

Искусственный интеллект

+

Робототехника

Основные характеристики ИИ-роботов

- ✓ автономность (способность действовать без внешнего контроля)
- ✓ мобильность (способность передвигаться среди людей)
- ✓ интерактивность (возможность взаимодействовать с окружающей средой с помощью датчиков и исполнительных механизмов)
- ✓ коммуникативность (упрощение общения с человеком за счет компьютерных интерфейсов, технологий распознавания и синтеза речи)

робот-манипулятор

Новые производственные технологии

– это подгруппа передовых наукоемких технологий, которые обладают высоким потенциалом, так как позволяют использовать принципиально новые материалы и методы, тем самым:

- ✓ трансформируя процессы проектирования и производства
- ✓ обеспечивая снижение затраченных средств, времени и иных ресурсов на разработку и изготовление продукции

по сравнению с традиционными технологиями производства.

Виды новых производственных технологий

1. Технологии цифрового проектирования и моделирования:

- ✓ цифровое проектирование на основе разработки цифровых двойников
- ✓ аддитивные технологии по созданию физических объектов и т.д.

2. Технологии интернета вещей

– основа для «умного производства» («умных фабрик» и т.д.)

«Умное производство»

Технологии интернета вещей

+

Искусственный интеллект

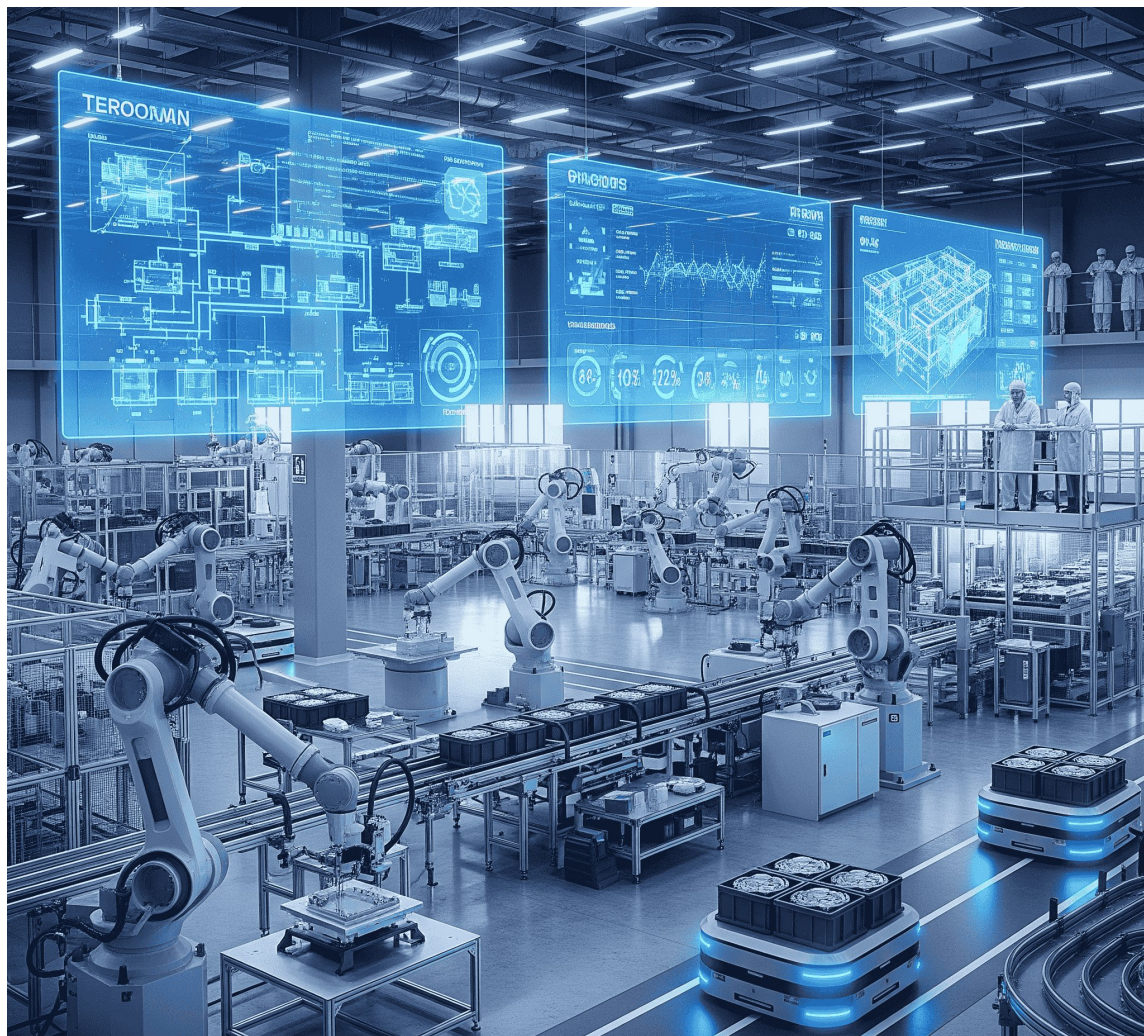
+

Робототехника

=

Гиперавтоматизация

«Умная фабрика»



высокоавтоматизированное,
гибкое и самообучающееся
производство, не требующее
обязательного присутствия
человека

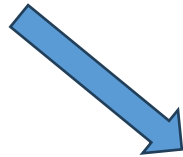
Нейротехнологии

– это группа технологий,
использование которых на практике расширяется из-за развития
нейронаук:

- ✓ нейрофизиологии
- ✓ нейробиологии
- ✓ нейроинженерии
- ✓ нейроинформатики и т.д.,

дающих возможность понять строение мозга, получить представление
о сознании, мыслительных процессах и высших психических функциях.

Цифровые технологии



- ✓ ИИ
- ✓ робототехника
- ✓ квантовые технологии
- ✓ и т.д.

Нейротехнологии и



Биотехнологии

- ✓ генная
- ✓ клеточная
- ✓ тканевая
- ✓ и т.д.

инженерия

Виды

- ✓ нейровизуализация (на ее основе МРТ, КТ и т.д.)
- ✓ нейростимуляция (транскраниальная магнитная стимуляция, спинальная нейростимуляция, микрополяризация и т.д.)
- ✓ нейроимплантация (нейрочипы)
- ✓ нейропротезирование
- ✓ нейрокоммуникации (нейроинтерфейсы)

Искусственный интеллект

+

Нейротехнологии

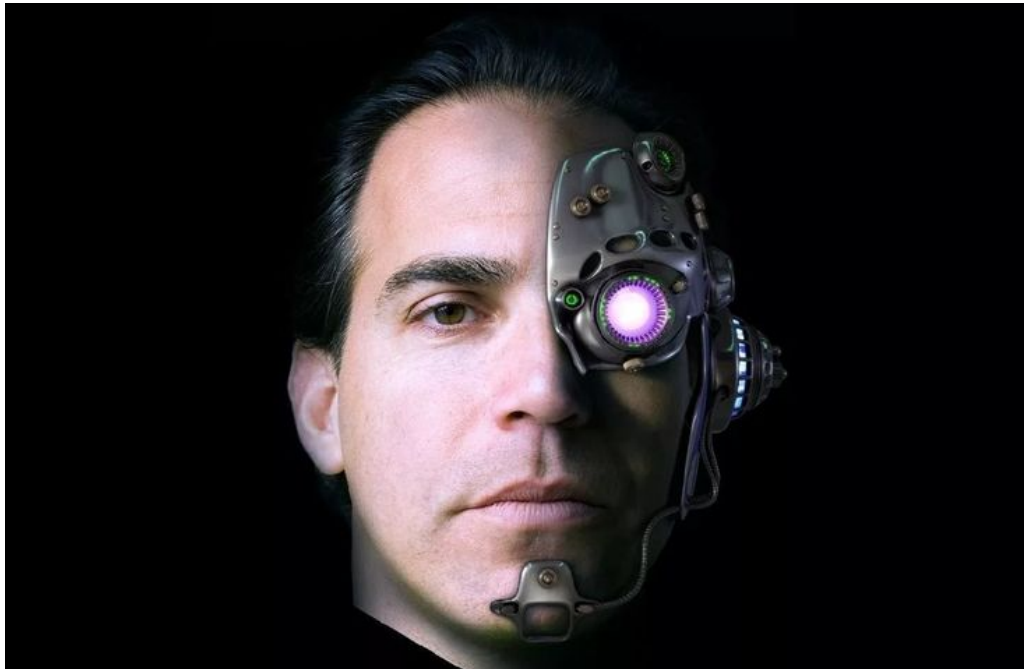
+

Робототехника

=

Киборг

Киборг



биологический организм, который включает искусственные компоненты, обеспечивающие обратную связь:

- ✓ импланты (искусственные органы)
- ✓ внешние части – протезы, призванные заместить утраченные фрагменты организма.

Киборг

гибридная система, объединяющая биологический организм

- ✓ человека
- ✓ животное

*биологический организм,
дополненный техническими
компонентами*

с искусственным интеллектом и техническими компонентами (нейроимплантами, нейропротезами, нейроинтерфейсами) для увеличения физических и (или) когнитивных возможностей.

VS

Биоробот

робот, созданный с использованием живых клеток, мышечных тканей и т.д., то есть техническая система, дополненная биологическими компонентами.

имитирует биологическую систему

Факторы, стимулирующие развитие нейротехнологий

- усложнение техносферы
- многократный рост информационной нагрузки на мозг
- старение населения планеты (за 50 лет продолжительность жизни увеличилась примерно на 10 лет, к 2050 году доля людей старше 65 лет составит около 30% по сравнению с 20% в 2024 году)
- рост числа инвалидов (по данным ВОЗ более 1 млрд человек – примерно 15% населения в мире – по состоянию на 2010 год имели инвалидность, в 70-х годах XX века – всего 10%)

Технологии расширенной реальности

- ✓ VR (технологии виртуальной реальности)
- ✓ AR (технологии дополненной реальности)
- ✓ MR (технологии смешанной реальности)

Диапазон технологий расширенной реальности

- VR-технологии «выключают» реальное окружение
- AR-технологии «накладывают» на реальное окружение цифровые объекты
- MR-технологии «накладывают» на реальное окружение цифровые объекты и позволяют цифровым объектам взаимодействовать с ним

Метавселенная

– экосистема, ядро которой составляет усложненная цифровая платформа, дополненная иммерсивной трехмерной виртуальной средой, где можно общаться, участвуя в различных мероприятиях.

Характеристики платформы:

- ✓ бесконечность существования (нет необходимости в перезагрузке и остановке работы)
- ✓ синхронность
- ✓ интероперабельность (совместимость)
- ✓ отсутствие ограничений по размеру аудитории.

Страны – лидеры в развитии метавселенных

- ✓ Китай
- ✓ Япония
- ✓ Южная Корея
- ✓ ОАЭ



Цифровые сущности

- ✓ Цифровой аватар
- ✓ Виртуальный ассистент
- ✓ Виртуальный агент (ИИ-агент)
 - программный агент (функционирует на компьютере или в смартфоне, используя различные приложения)
 - воплощенный агент

Воплощенный виртуальный агент



- ✓ создается с использованием реальных и (или) синтетических данных
- ✓ представляет конкретного человека либо иную сущность
- ✓ способен изменять поведение, подстраиваясь под окружающую среду
- ✓ может взаимодействовать в расширенной реальности: подключаться к системам «умный дом» и выполнять задачи, результаты которых проявляются в реальном мире

Цифровой аватар

- ✓ «цифровое тело» человека
- ✓ ограниченно самостоятелен благодаря ИИ
- ✓ контролируется человеком

Воплощенный виртуальный агент

- ✓ бóльшая степень самостоятельности
- ✓ со временем становится все более автономным (даже если «срисован» с реального человека)

И. А. ФИЛИПОВА

**ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И ИНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ**

МОНОГРАФИЯ

Под редакцией
доктора юридических наук
И. Р. Бегешева

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ
С РАЗВИТИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ
С РАЗВИТИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Филипова И.А. Искусственный интеллект и иные цифровые технологии как фактор трансформации правового регулирования трудовых отношений. Монография. М.: Проспект, 2026. 154 с.

Электронный текст:

https://litgid.com/catalog/yuridicheskaya/iskusstvennyy_intellekt_i_inye_tsifrovy_e_tekhnologii_kak_faktor_transformatsii_pravovogo_regulirovaniya_trudovykh_otnosheniy_monografiya/

2. Влияние искусственного интеллекта на сферу труда

Влияние ИИ на занятость

- ✓ исчезновение части рабочих мест
- ✓ исчезновение некоторых профессий
- ✓ поляризация рынка труда
- ✓ появление новых рабочих мест
- ✓ изменение существующих рабочих мест
- ✓ изменение некоторых профессий и появлением новых
- ✓ вовлечение людей в обучение ИИ
- ✓ распространение гибких форм занятости

Цифровые трудовые платформы

Цифровая трудовая платформа как разновидность цифровых платформ – это виртуальная площадка, которая с помощью цифровых технологий сводит

- ✓ лиц, нуждающихся в выполнении каких-либо работ или в оказании услуг
 - ✓ лиц, способных выполнить эти работы (оказать услуги),
- определяя: кем, где, когда и как они будут осуществлены.

Преимущества цифровых трудовых платформ

- ✓ новые возможности для трудоустройства
- ✓ повышение гибкости занятости (удобный рабочий график, дистанционность работы)
- ✓ низкий барьер для входа

Недостатки цифровых трудовых платформ

Угроза «коммерциализации труда», когда лицо, фактически выполняющее функции работника, лишено социально-трудовых гарантий.

Лицо, выполняющее функции работника — имеется.

Работодатель — не определен, он распадается на:

- лицо, предоставляющее работу, дающее задание и оплачивающее его выполнение (условный заказчик)
- платформу, их соединяющую (оператора платформы)

Статус трудящегося с помощью платформы

?

- ✓ самозанятый (независимый подрядчик)
- ✓ платформенный работник, приравниваемый к наемным работникам
- ✓ промежуточное состояние (самозанятый работник)



Влияние ИИ на трудовые отношения

- ✓ рекрутинг (поиск, отбор кандидатов)
- ✓ найм на работу
- ✓ адаптация на новом рабочем месте
- ✓ обучение персонала
- ✓ работа с кадрами
- ✓ анализ производительности
- ✓ помощь в выполнении рабочих задач
- ✓ реализация производственных задач
- ✓ завершение трудовых отношений (оформление документов и т.д.)

Уровни использования ИИ в трудовых отношениях

1. ИИ-система как инструмент (не заменяет человека, а усиливает его возможности).
2. ИИ-система как ассистент (применяется для выполнения рутинных задач, ключевые решения принимаются человеком).
3. ИИ-система как ИИ-сотрудник, она не только автоматизирует рутинные задачи, но способна быстро и эффективно принимать решения в определенных областях и выполнять сложные когнитивные задачи.
4. ИИ-система как автономная сущность, способная полностью заменить работника в рамках конкретной профессии (беспилотный автомобиль).
5. ИИ-система как «архитектор».

Влияние ИИ на работодателя

Работодатель получает интеллектуального помощника, освобождающего его от части управленческой нагрузки с одновременным повышением качества управления.

ИИ-система может:

- ✓ распределять рабочую нагрузку, выдавая задания работникам
- ✓ контролировать процесс труда, реагируя в реальном времени
- ✓ оценивать результаты труда работников

Влияние ИИ на работника

ИИ-системы могут:

- ✓ заменять работника при выполнении ряда задач (круг задач растёт)
- ✓ изменять способы выполнения задач (работник вынужден учиться выполнять их совместно с ИИ)
- ✓ контролировать выполнение работником трудовых обязанностей
- ✓ оценивать результаты труда работника
- ✓ участвовать в обучении работника
- ✓ обрабатывать персональные данные работника, анализируя информацию и формулируя выводы, включающие прогнозы на будущее
- ✓ обеспечивать коммуникацию среди работников и с работодателем
- ✓ выполнять задания без перерывов

Пределы влияния ИИ на труд



Для более точного прогноза необходимо дополнительно исследовать особенности влияния на сферу труда:

- ✓ киберфизических ИИ-систем, в первую очередь ИИ-роботов
- ✓ виртуальных ИИ-систем, прежде всего ИИ-агентов, функционирующих в виртуальном пространстве
- ✓ гибридных систем «человек – ИИ», создание которых возможно на основе нейротехнологий

3. Влияние иных цифровых технологий на сферу труда

Влияние роботов на труд

Если ИИ-роботы:

- ✓ способны качественно выполнять определенную работу
 - ✓ обходятся дешевле, чем работники-люди,
- работодатель постарается заместить людей роботами.

Предпосылки влияния роботов на труд

- ✓ ИИ-технологии и робототехника непрерывно совершенствуются
- ✓ индустрия ИИ-роботов наращивает обороты
- ✓ увеличение объемов производства роботов удешевляет конечную стоимость каждой единицы робототехники как продукта
- ✓ все больше ощущается нехватка кадров (одни рабочие места люди не хотят занимать по причине их непривлекательности, а другие – не могут, потому что не имеют необходимой квалификации)

Роботы на рабочих местах

Чем меньше желающих или способных занять рабочие места людей, тем объяснимей намерение работодателей заместить их роботами.

Кроме того, это позволяет не зависеть от отпусков, декретов, болезней сотрудников и т.д.



Глобальные тренды в робототехнике – 2026

*International
Federation of Robotics*

1. Повышение автономности ИИ-роботов.
2. Увеличение степени универсальности ИИ-роботов.
3. Быстрое развитие направления промышленных роботов-гуманоидов.
4. Усиление внимания к безопасности роботов из-за их совместной работы с людьми.
5. Использование роботов для решения проблемы нехватки рабочей силы.

Влияние новых производственных технологий

Распространение «умных фабрик» («темных фабрик») с развитием Индустрии 4.0.

Наибольшее распространение – в Китае.

В Европе лидер – Германия.

В России «умные фабрики» уже есть у Ростеха.

В январе 2026 года Минпромторг России поручил государственным корпорациям разработать план по переводу в режим «темных цехов» своих предприятий «с целью повышения уровня технологического суверенитета и производительности труда» (Ведомости, 16.01.2026)

Основные характеристики «умной фабрики»

- ✓ сквозная автоматизация (гиперавтоматизация)
- ✓ энергоэффективность
- ✓ наличие интеллектуальных сетей
- ✓ сверхчистая производственная среда
- ✓ непрерывный ИИ-контроль качества
- ✓ очень высокая скорость производства

Влияние технологий расширенной реальности

- ✓ Обучение работников (виртуальная учебная среда)
- ✓ Снятие необходимости физического присутствия в агрессивных средах (виртуальная рабочая среда)
- ✓ Повышение производительности труда (через наложение нужной цифровой информации на физическую среду с помощью AR-технологий)

Виртуальный офис



- ✓ Проведение встреч
- ✓ Совместная работа в иммерсивном пространстве
- ✓ Привлечение экспертов
- ✓ Удаленный контроль

Работа в метавселенной

- ✓ метавселенная будет «рабочим местом» для всех, кто может работать дистанционно
- ✓ работодатели приобретут удаленный доступ к рабочей силе по всему миру, что позволит расширить аутсорсинг
- ✓ алгоритмический менеджмент распространится еще шире (управление на основе алгоритмов – необходимый инструмент развертывания цифровой экосистемы метавселенной)
- ✓ появятся работники, выполняющие работу по «обслуживанию» метавселенной

Влияние нейротехнологий на сферу труда

- ✓ Нейросенсинг – считывание и интерпретация сигналов мозга для отслеживания его состояния (степени концентрации, усталости и т.д.)
- ✓ Нейростимуляция – помощь в работе мозга, мышц, снижение усталости или уменьшение болевых ощущений
- ✓ Нейроаугментация (нейроусиление) – улучшение когнитивных функций мозга (память, внимание, скорость обучения и т.д.)
- ✓ Нейрокоммуникации – обеспечение прямого контакта между мозгом и компьютером (через нейроинтерфейс)

Применение нейросенсоров и нейроинтерфейсов

- ✓ ношение **нейрогарнитур**

для компенсации ограниченных речевых функций, отслеживания состояния мозга из-за когнитивной нагрузки, управления концентрацией внимания и т.д.

- ✓ использование **экзоскелета**

дает возможность передвигаться людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата или поднимать и переносить большие тяжести без риска травм позвоночника всем остальным

Использование нейротехнологий в сфере труда

- ✓ нейроустройства для контроля состояния водителя, пилота, авиадиспетчера или работника на опасном объекте
- ✓ нейроустройства для дистанционного управления приборами, профессионального обучения, коммуникации
- ✓ нейрофармакология, позволяющая лечение и предотвращение нейродегенеративных заболеваний у возрастных работников
- ✓ прохождение восстановительных нейропроцедур для сокращения времени отдыха, необходимого работнику, между периодами выполнения работы и т.д.

Симбиоз человека и машины на рабочих местах

Соединение человека и ИИ-системы в виде сложного нейропротеза или нейроимпланта, позволяет усилить работника, который будет:

- успешнее «конкурировать» за некоторые рабочие места с ИИ-роботами
- эффективней, чем другие работники, взаимодействовать с любыми ИИ-системами в процессе труда
- выполнять работу более точно, исключая ошибки, присущие человеку
- контролировать физическую и когнитивную нагрузку на организм, свои психологические реакции
- реализовывать задачи, недоступные только человеку или ИИ-системе

Последствия влияния цифровых технологий на сферу труда: тенденции

- Платформизация занятости и промышленности
- Роботизация труда
- Интеллектуальная автоматизация труда
- Виртуализация труда
- Киборгизация человека в сфере труда

Последствия влияния цифровых технологий на сферу труда: новые феномены

- Алгоритмический менеджмент
- Цифровое профилирование работников
- Искусственная интеллектуальная рабочая сила
- Нейроустройства на рабочих местах
- Новые форматы взаимодействия работодателей и работников

И.А. Филипова

**ТРУД В ЭПОХУ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА:
ПРОБЛЕМЫ
ТРУДОВОГО ПРАВА**

Амалфея

Филипова И.А. Труд в эпоху искусственного интеллекта: проблемы трудового права: монография. Минск: Амалфея, 2026. 320 с.

4. Формирование правового регулирования ИИ и иных цифровых технологий

Международно-правовое регулирование

- ООН
- Органы в системе ООН (Совет по правам человека и т.д.)
- Специализированные учреждения ООН (ЮНЕСКО, МОТ и т.д.)
- Совет Европы
- БРИКС
- ЕАЭС
- СНГ

Регулирование ИИ на уровне ООН

Конвенции ООН, касающиеся цифровых технологий:

- ✓ Об использовании электронных сообщений в международных договорах (2005)
- ✓ Против киберпреступности (2024)

Резолюции ООН («мягкое» право):

- ✓ A/RES/78/265 «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития» (2024)
- ✓ A/RES/78/311 «Укрепление международного сотрудничества в деле наращивания потенциала в области искусственного интеллекта» (2024)
- ✓ A/RES/79/325 «Круг ведения и условия создания и функционирования Независимой международной научной группы по искусственному интеллекту и Глобального диалога по вопросам управления искусственным интеллектом» (2025) и т.д.

Регулирование иных цифровых технологий на уровне органов в системе ООН

«Мягкое» право:

- ✓ Резолюция от 6 октября 2022 года A/HRC/RES/51/3 «Нейротехнологии и права человека»
- ✓ Резолюция от 2 апреля 2025 года A/HRC/RES/58/6 «Нейротехнологии и права человека»
- ✓ Резолюция от 7 июля 2025 года A/HRC/RES/59/11 «Новые и появляющиеся цифровые технологии и права человека» и т.д.

Регулирование на уровне специализированных учреждений ООН (МОТ)

Разработаны проекты конвенции и рекомендации МОТ «О достойном труде в платформенной экономике».

Рассмотрение проектов запланировано на 114-й сессии Международной конференции труда в июне 2026 года.



Регулирование на уровне Совета Европы

Рамочная конвенция Совета Европы «Об искусственном интеллекте и правах человека, демократии и верховенстве права» (2024):

- ✓ перечисляет принципы, направленные на снижение рисков, потенциально возникающих на любых стадиях жизненного цикла ИИ-систем
- ✓ предусматривает, что страна-участница может выбрать, в каком объеме принимать на себя обязательства в отношении частного сектора и какие ИИ-системы могут быть запрещены

Регулирование на уровне БРИКС

БРИКС – межгосударственное неформальное объединение (2006), не имеет статуса международной организации.

Не имеет руководящих органов, поэтому не может разрабатывать и принимать международно-правовые нормы.

Вопрос о дальнейшем сближении стран-участниц, включая создание общих норм права по ряду вопросов, поднят. Отражено в:

- ✓ Декларации о глобальном управлении искусственным интеллектом (XVII Саммит БРИКС, 2025)
- ✓ Декларации об искусственном интеллекте и справедливом переходе в сфере труда (встреча министров труда и занятости стран-участниц, 2025)

Регулирование на уровне ЕАЭС и СНГ

- на уровне ЕАЭС – отсутствует
- на уровне СНГ – имеется:

Модельный закон «О технологиях искусственного интеллекта» (2025), принят Межпарламентской ассамблеей СНГ, включает 38 статей.

Правовое регулирование ИИ в разных странах

- Страны ЕС
- Китай
- США
- Россия
- иные страны

Правовое регулирование в странах ЕС

Регламент ЕС 2024/1689 об искусственном интеллекте (2024)

Характеристики подхода ЕС:

Artificial Intelligence Act

- антропоцентрический (акцент на права человека)
- горизонтальный (системно регулирующий сферу ИИ)
- жесткий (серьезные ограничения из-за желания контролировать вредные последствия от использования ИИ)
- риск-ориентированный

Правовое регулирование в Китае

Закон об ИИ: проект обсуждается.

Характеристики подхода Китая:

- условно антропоцентрический (декларируется приоритет прав человека в соответствии с общими принципами этического использования ИИ ООН 2022 года)
- вертикальный (секторальный)
- гибкий (демонстрирующий адаптивность)
- с зачатками риск-ориентированности (с учетом проекта закона об ИИ)

Правовое регулирование в США

Характеристики подхода США на федеральном уровне:

- условный антропоцентризм (декларируется приоритет прав человека)
- фрагментарность (точечность регулирования, наличие множества пробелов)
- мягкость (отправная точка – желание сохранить глобальное лидерство)
- относительная риск-ориентированность (при отсутствии классификации рисков в законодательстве)
- широкое использование инструментов саморегулирования (следствие влияния IT-гигантов)

Правовое регулирование в России

Характеристики российского подхода:

- условный антропоцентризм (декларируется приоритет прав человека)
- вертикальность (сегментированность регулирования)
- мягкость (отправная точка – способствование развитию ИИ, устранение барьеров)
- риск-ориентированность
- широкое использование инструментов саморегулирования

Правовое регулирование в России – 2025

Проект очередной пятилетней Концепции регулирования искусственного интеллекта (Минцифры России).

Основные принципы:

- антропоцентризм
- прозрачность
- контролируемость
- технологический суверенитет
- уважение автономии и свободы воли человека
- запрет на причинение вреда
- недопущение антропоморфизации

Правовое регулирование в России – 2026

Законопроекты:

- «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации»
- «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части обязательной маркировки видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта)»
- и т.д.

Правовое регулирование ИИ в иных странах

Законы об ИИ приняты:

- ✓ Япония
- ✓ Южная Корея
- ✓ Казахстан
- ✓ Узбекистан
- ✓ Вьетнам
- ✓ Тайвань

Законопроекты есть:

- ✓ Бразилия
- ✓ Аргентина
- ✓ Канада
- ✓ Малайзия
- ✓ Мексика
- ✓ Польша
- ✓ Турция

Правовое регулирование иных цифровых технологий

Южная Корея:

- ✓ Закон о содействии развитию и распространению умных роботов (2008)
- ✓ Закон о продвижении и поддержке коммерциализации беспилотных автомобилей (2024)
- ✓ Закон о содействии индустрии виртуальной конвергенции (2024)

Чили:

- ✓ Закон Чили № 21383 о поправках в Конституцию (2021), признающий наличие у человека нейроправ и устанавливающий конституционные гарантии по защите человеческого мозга от внешнего воздействия

5. Особенности правового регулирования в сфере труда

Правовое регулирование ИИ в сфере труда: ЕС

- Регламент об ИИ (2024) определяет ИИ-системы, используемые в сфере труда как системы, входящие в группу высокого риска
- Директива об улучшении условий труда при работе на платформе (2024)

ИИ в сфере труда: Регламент ЕС об ИИ

ИИ-системы, используемые в сфере труда (занятости и управления персоналом) включены в группу высокого риска.

Подобные ИИ-системы должны:

- ✓ соответствовать строгим критериям безопасности
- ✓ иметь четкую систему оценки рисков
- ✓ контролироваться людьми

Директива об улучшении условий труда при работе на платформе

Директива установила правовую презумпцию подчинения лиц, трудящихся на основе цифровых трудовых платформ.

Презумпция проявляется при наличии определенных показателей:

- ✓ подчинение работника
- ✓ контроль со стороны работодателя, осуществляемый цифровой платформой

Это не приводит к немедленной переквалификации отношений, но можно использовать ее в расследовании или судебном разбирательстве.

Правовое регулирование ИИ в сфере труда:

Италия

Закон о положениях и делегировании полномочий Правительству в области искусственного интеллекта (2025)

Ст. 11: работодатели должны до начала работы предоставить работнику информацию:

- ✓ какие аспекты трудовых отношений будут затронуты использованием ИИ-систем
- ✓ каковы цели и задачи этих систем, особенности их функционирования
- ✓ какие категории данных будут обрабатываться ИИ-системами
- ✓ какие меры контроля за вынесением ИИ-системами решений станут применяться
- ✓ какое лицо будет ответственно за управление качеством
- ✓ каковы уровни точности, надежности, кибербезопасности этих ИИ-систем
- ✓ в чем потенциально может проявиться дискриминация

Правовое регулирование ИИ в сфере труда: Великобритания

Законопроект TUC Artificial Intelligence (Employment and Regulation) Bill (2023)

- ✓ обеспечение прозрачности и объяснимости принимаемых с помощью ИИ-решений
- ✓ запрет принимать решения, связанные с высоким уровнем риска для работников, до проведения внешней оценки рисков самой ИИ-системы с точки зрения охраны труда и техники безопасности, равенства, защиты данных и прав человека
- ✓ запрет использования ИИ-технологий с применением биометрии, нацеленных на распознавание эмоций, при принятии высокорисковых решений

TUC – Британский конгресс профсоюзов (Trades Union Congress)

6. Проблемы трудового права

Растущие проблемы в сфере труда

- ✓ Проблемы, связанные с платформизацией занятости
- ✓ Проблемы – следствия роботизации труда
- ✓ Проблемы, вытекающие из интеллектуальной автоматизации труда
- ✓ Проблемы, имеющие отношение к виртуализации труда
- ✓ Проблемы из-за технологического улучшения человека

Основная проблема, связанная с платформизацией занятости

Установление правового статуса лиц, трудящихся на основе цифровых платформ

Два основных подхода:

- трудовая модель (стремится уравнивать в правах с работниками)
- гражданско-правовая модель (позволяет оставить без социально-трудовых гарантий)

Регулирование платформенной занятости в России

Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации»:

С платформенным занятым должен быть заключен гражданско-правовой договор.

Проблемы – следствия роботизации труда

- ✓ **потеря рабочих мест частью работников и возникающий переко́с на рынке труда** (высокий уровень безработицы при большом числе вакансий без подходящих кандидатов из-за отсутствия навыков и неспособности системы образования обеспечить масштабную переквалификацию)
- ✓ **появление новых рисков в области охраны труда** для работников, сохранивших рабочие места, но утративших привычные условия труда из-за внедрения роботов
- ✓ **сокращение налоговых поступлений** из-за массового высвобождения людей и утраты ими стабильного дохода, создающее дополнительную нагрузку на бюджет

Проблемы, вытекающие из интеллектуальной автоматизации труда

Связаны с рисками:

- ✓ вытеснения увеличивающейся части работников
- ✓ интенсификации труда работников, которые должны успевать за ИИ-системами, чтобы сохранять контроль над ними
- ✓ повышения уровня стресса из-за контактов с ИИ-системами
- ✓ растущей «прозрачности» работников для ИИ-систем (утраты конфиденциальности их персональных данных)
- ✓ алгоритмической дискриминации и, наоборот, непрозрачности для работников причин выбора решений ИИ-системами

Проблемы, имеющие отношение к виртуализации труда

- ✓ Проблема защиты персональных данных
- ✓ Необходимость в адаптации процессов и действий по охране труда

Проблемы из-за технологического улучшения человека

- ✓ Проблема защиты персональных данных (из-за распространения нейроустройств на рабочих местах)
- ✓ Проблема принуждения к ношению нейроустройств
- ✓ Проблема статуса работника-киборга (человека, соединенного с ИИ-системой)

Следствие роста проблем в сфере труда

Действующая модель правового регулирования труда
все меньше соответствует
общественным отношениям,
меняющимся под влиянием цифровой трансформации общества.



Эффективность правового регулирования труда будет снижаться.

Сокращающееся соответствие трудового права общественным отношениям

Причины:

- ✓ Фактическое расширение круга участников отношений в сфере труда
- ✓ Замещение сторон трудовых отношений ИИ-системами
- ✓ Появление групп работников, интересам которых отвечает внедрение ИИ-систем в сферу труда
- ✓ Изменения в организации труда и управлении трудом
- ✓ Нарушение баланса сил между сторонами трудовых отношений

7. Пути решения проблем

Новая модель правового регулирования труда

Эффективное регулирование труда в «эпоху искусственного интеллекта»

Варианты для выбора:

- ✓ Адаптивная модель
- ✓ Перспективная модель
- ✓ Радикальная модель

Адаптивная модель

Наиболее близка к текущей модели, но учитывает прогнозируемое изменение общества на некоторое время вперед.

Субъекты правоотношения – остаются неизменными.

Объект – тоже (за исключением роста доли цифрового труда).

Содержание – несколько меняется, дополняясь новыми правами и обязанностями сторон.

Плюс, как вариант, выстраивается особый правовой режим для «продвинутых» ИИ-систем.

Преимущества и недостатки адаптивной модели

Преимущество модели:

- ✓ отсутствие масштабных изменений, как следствие, большая вероятность одобрения законодателем

Недостаток:

- ✓ с появлением сильного ИИ, демонстрирующего признаки субъектности, конструкция теряет устойчивость

Перспективная модель

Выстраивается с учетом того, что ИИ в ближайшей перспективе достигнет уровня «сильного», не уступающего человеческому интеллекту либо превосходящего его.

Предусматривает:

- ✓ частичное изменение **содержания** трудового правоотношения
- ✓ расширение круга участников за счет возникновения новых **субъектов** или квазисубъектов – ИИ-работников (киберфизических и виртуальных ИИ-сущностей, способных автономно функционировать рядом с работниками), а возможно, и ИИ-работодателей (автономных цифровых платформ и децентрализованных автономных организаций).

Преимущества и недостатки перспективной модели

Преимущества модели:

- ✓ учет более масштабных изменений в экономике и обществе
- ✓ доступность модели для использования в течение длительного времени, т.е. содействие продолжительному периоду стабильности

Недостаток:

- ✓ меньшая степень определенности

Радикальная модель

Позволяет не просто учесть появление новых субъектов – различных ИИ-систем, но их постепенно нарастающее доминирование (через «умные заводы» и различные «умные» сервисы).

ИИ-системы включаются в перечень **субъектов** трудового правоотношения, как в качестве ИИ-работников, так и ИИ-работодателей.

ИИ-работники получают ограниченную субъектность, но будут во многом уравниены с работниками (в правах и обязанностях), а по эффективности и по скоординированности совместных действий станут превосходить их.

Ограничение субъектности ИИ-работодателей также будет менее строгим, чем в предыдущей модели.

Преимущества и недостатки радикальной модели

Преимущество модели:

- ✓ эффективное использование возможностей ИИ-технологий как мощного ресурса для развития экономики

Недостаток:

- ✓ отход от принципов антропоцентризма и вытеснение человечества с ожидаемой сменой цивилизации на постгуманистическую, где люди смогут продолжить существование лишь в гибридных киборгизированных формах

Оптимальный выбор модели: комбинирование

Первая модель – до появления сильного ИИ и до признания за «продвинутыми» ИИ-системами статуса субъекта (квазисубъекта) по гражданскому праву.

Вторая модель – когда (если) произойдет признание субъектности ИИ по гражданскому праву.

Работник и работодатель – основные субъекты трудового права.

ИИ-агенты и ИИ-роботы при условии, что соответствуют характеристикам сильного ИИ, признаются квазисубъектами или получают частичную правосубъектность через узкий круг прав и обязанностей, оцениваемых как полезные для дальнейшего существования человеческой цивилизации

DOI: 10.18572/2221-3295-2026-1-12-14
Поступила в редакцию: 12.08.2025. Принята к публикации: 08.10.2025.

Модель правового регулирования труда в мире, управляемом с помощью искусственного интеллекта*

Филипова Ирина Анатольевна,
доцент кафедры трудового и экологического права Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского,
кандидат юридических наук, доцент
irinafilipova@yandex.ru

Модель правового регулирования наемного труда сформировалась в период индустриального этапа развития общества. Чем дальше современное постиндустриальное общество отходит от предыдущего этапа, тем затруднительней использование воспринятой модели регулирования труда. Ситуация становится еще более критичной по мере приближения к новому этапу — технологически интегрированному обществу. Указанное общество характеризуется широчайшим внедрением искусственного интеллекта. Все это требует выбора новой модели или качественной пересборки действующей.

Ключевые слова: модель регулирования труда, трудовые отношения, трудовое право, искусственный интеллект, Общество 5.0.

Выбор модели правового регулирования важен для устойчивости регулируемых отношений, а применительно к модели регулирования наемного труда — и для социальной стабильности в целом. Классическая модель трудового регулирования построена на основе взвешенного сочетания частного и публично-правовых начал. Если в предшествующем трудовому фабричному законодательстве доминировали публично-правовые начала, то в процессе формирования отрасли трудового права этот перекос был устранен. Объяснением может служить происходившее на том этапе развития общества становление второго поколения прав человека (социально-экономических и социально-культурных), что в итоге нашло отражение в конституциях многих стран. Тесная связь формирующегося трудового права с гражданским правом, опирающимся на свободу волеизъявления и юридическое равенство сторон отношений, повлияла на модель правового регулирования труда, получившую распространение, прежде всего, в европейских странах, а позднее с определенными вариациями широко распространившуюся по всему миру. Можно говорить об особенностях, отличающих конструкцию модели в разных правовых семьях, следствием чего стало выделение ее разновидностей, присущих странам, относящимся к различным правовым семьям. В целом же это модель, вобравшая в себя элементы как частного, так и публично-правового регулирования. Первое позволяет бизнесу самостоятельно решать свои задачи, одновременно предоставляя свободу выбора лицам, нанимающимся на работу, второе — обеспечивает защиту более слабой стороны отношений (работника) за счет блока гарантий, которые нельзя проигнорировать, вступая в трудовые отношения.

Классическая модель правового регулирования труда была создана на индустриальном этапе развития общества (Общество 3.0). С произошедшим примерно на рубеже XX–XXI вв. переходом к следующему этапу — постиндустриальной стадии (Общество 4.0), которая характеризуется трансформационными процессами в экономике и основана не на промышленном про-

изводстве, а на информационно-коммуникационных технологиях и услугах, действующая модель регулирования труда пока не перестала быть жизнеспособной, но все меньше соответствует меняющимся условиям среды. Это привело к участвовавшим попыткам реформировать трудовое законодательство: появлению норм о дистанционном труде, электронном кадровом обороте, возможности цифрового мониторинга для целей охраны труда и т.д. Перемены отражают порой противоположные тенденции, связанные с усилением частноправовых или, наоборот, публично-правовых начал. К примеру, распространение гибких форм занятости, наблюдаемое в течение нескольких десятилетий, указывало на укрепление частноправовых основ трудового права, но с продолжением цифровизации повлекло формирование объемного второго — прекарного — рынка труда, выходя на который люди лишаются привычной защиты. В противовес этому сегодня усиливается акцент на закрепление новых юридических обязанностей работодателя (в области охраны труда, защиты персональных данных и т.д.), свидетельствующий об обратном тренде и позволяющий заключить, что «маятник» качнулся в другую сторону.

Подобные колебания заставляют задуматься над обновлением модели на соответствующую изменившимся условиям. При этом необходимо учитывать, что неумолимо приближается следующий этап, на котором мир станет испытывать гораздо более сильное воздействие со стороны искусственного интеллекта (*далее* — ИИ), т.е., общество будет управляться во многом ИИ¹, в связи с чем в англоязычной научной литературе уже полу-

¹ Формулировка в названии и в тексте статьи несколько смягчена — «мир, управляемый с помощью искусственного интеллекта». На самом деле дословный перевод англоязычного термина AI-driven World, скорее, — «мир, управляемый искусственным интеллектом». Речь идет об обществе, трансформируемом под влиянием возможностей от использования ИИ. ИИ здесь играет ключевую роль во всех сферах, выступая не просто вспомогательным инструментом, а интегрированной в повседневную жизнь основой для коммуникаций, принятия решений, реализации различных задач.

Филипова И.А. Модель правового регулирования труда в мире, управляемом с помощью искусственного интеллекта // Трудовое право в России и за рубежом. 2026. № 1. С. 12-14.

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-00511. URL: <https://rscf.ru/project/25-28-00511/>

Необходимые поправки в Трудовой кодекс РФ

- ✓ Дополнение ст. 2 Трудового кодекса РФ новыми принципами регулирования трудовых отношений
- ✓ Введение понятий «искусственный интеллект в сфере труда» и «трудовые отношения, осложненные ИИ-элементом»
- ✓ Установление особенностей регулирования трудовых отношений, осложненных ИИ-элементом

Новые принципы регулирования трудовых отношений

- ✓ поддержание баланса интересов сторон трудовых отношений в условиях цифровой трансформации сферы труда
- ✓ адаптивность правового регулирования труда (способность учитывать меняющиеся внешние условия, сохраняя устойчивость и эффективность, но также гарантируя определенный уровень гибкости)
- ✓ обеспечение права каждого работника на заблаговременное информирование (своевременное получение информации, становящееся критически важным для принятия работником решений, отвечающих его интересам)

Искусственный интеллект в сфере труда

Под искусственным интеллектом в сфере труда понимается система – носитель искусственного интеллекта (ИИ-система), которая оказывает влияние на трудовые отношения и/или на иные непосредственно связанные с ними отношения.

Трудовые отношения, осложненные ИИ-элементом

Под трудовыми отношениями, осложненными ИИ-элементом, понимается использование в этих отношениях ИИ-систем высокого риска.

Такое использование может быть связано с:

- ✓ внедрением алгоритмического менеджмента
- ✓ выполнением работы совместно с ИИ-роботом
- ✓ интеллектуальной поддержкой работника виртуальным помощником в виде ИИ-агента
- ✓ наличием встроенного в организм работника ИИ-компонента
- ✓ и т.д.

УДК 349.22

Трудовые отношения, осложненные ИИ-элементом

Labour relations complicated by the AI element

**Филипова Ирина
Анатольевна,**

канд. юрид. наук,
доцент,
доцент кафедры
трудового
и экологического
права юридического
факультета
Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет
им. Н. И. Лобаче-
вского
603022,
г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, д. 23
E-mail: irinafilipova@
yandex.ru

Внедрение искусственного интеллекта в сферу труда влияет на трудовые отношения. Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ-технологий) может быть полезным как работодателю, так и работнику, но сопряжено со значительными рисками, например с угрозой дискриминации отдельных групп работников из-за предвзятости ИИ-систем, риском получения травм из-за совместной работы с ИИ-роботом, повышением уровня стресса (психосоциальными рисками) и т. д. Трудовое законодательство должно обеспечивать эффективное регулирование, принимая во внимание все эти риски. Последнее требует включения в Трудовой кодекс РФ ряда новых положений.

Ключевые слова: искусственный интеллект, алгоритмический менеджмент, робот, ИИ-агент, киборг, трудовые отношения, трудовое законодательство, законопроект.

The introduction of artificial intelligence into the workplace impacts labour relations. The use of artificial intelligence (AI) technologies can be beneficial for both employers and employees, but is associated with significant risks, such as the threat of discrimination against certain groups of workers due to bias in AI systems, the risk of injury due to working alongside AI robots, increased stress levels (psychosocial risks), and so on. Labour legislation must ensure effective regulation, taking all these risks into account. This requires the inclusion of a number of new provisions in the Russian Labour Code.

Keywords: artificial intelligence, algorithmic management, robot, AI agent, cyborg, labour relations, labour legislation, bill.

Подобно общественным отношениям, урегулированным нормами иных отраслей права, трудовые отношения испытывают усиливающееся воздействие со стороны цифровых технологий. Внедрение этих технологий в сферу труда наглядно проявилось сначала на этапе «оцифровки» информации, связанном с преобразованием аналоговых, текстовых, графических и иных данных, используемых в процессе труда, в цифровой

формат. На следующем за ним этапе цифровизации применение цифровых технологий продолжило расти. Все больше существующих процессов подверглись воздействию новых цифровых инструментов с целью эти процессы оптимизировать, сократив затрачиваемые на их обеспечение ресурсы. С переходом от цифровизации к третьему этапу — цифровой трансформации изменения приобрели гораздо более глубокий

Филипова И.А. Трудовые отношения, осложненные ИИ-элементом // Кадровик. 2026. № 2. С. 8-14.

